

통 보

1. 제 목 : 장기요양급여비용 청구 관리에 관한 사항
2. 관계기관 : ☆☆(★★), □□·△△·◇◇·○○·☆☆·♡♡
3. 내 용

가. 업무개요

정부는 장기요양 서비스의 질 향상을 위하여 장기요양기관의 전문인력 추가 배치 등 서비스의 질에 따라 장기요양급여비용(이하 ‘급여비용’이라 한다.)을 차등 지급하는 가감산 제도를 운영하고 있으며, 공단 산하 ♣♣에서는 관련 법령에 따라 인력배치 가산 등을 적용하여 ■■에 급여비용을 매월 청구하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

장기요양기관이 급여비용 가산 적용을 받기 위해서는 「노인장기요양보험법 시행규칙」 제23조(장기요양기관 지정기준 등)에 따른 시설 및 인력을 갖추어야 하고, 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제53조(급여비용 가산의 유형) 내지 제62조(맞춤형서비스제공 가산)에 따른 기준을 충족하여야 하며, 급여비용 가산유형에 따른 구분은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 급여비용 가산유형

구분	내 용	점 수
인력 추가 배치	법적 의무인원 대비 추가인력 배치에 대한 가산 - 요양보호사, 간호인력, 사회복지사, 물리치료사	1인당 1.0~1.2점
방문요양 사회복지사 등 배치	방문요양 사회복지사 등 배치에 대한 가산	1인당 1점, 1.2점
간호사 배치	간호사 인력 배치에 대한 가산	1인당 0.6점
야간직원배치	간호(조무)사, 요양보호사 야간근무 배치에 대한 가산	1인당 0.9점
맞춤형서비스 제공	수급자 상태별 맞춤형 프로그램 제공에 대한 가산	횟수당 0.2점, 0.4점

또한 같은 고시 제63조(급여비용 감액산정의 유형) 내지 제69조(전문인 배상

책임보험 가입 예외)에 따르면 인력배치기준 위반 등에 해당하는 경우 급여비용 감액 산정이 적용되며, 급여비용 감액유형에 따른 구분은 [표 2]와 같습니다.

[표 2] 급여비용 감산유형

구분	내 용	점 수
정원초과	정원을 초과하여 입소자를 수용한 경우	정원 초과비율별 10%~30%
인력배치기준 위반	법적 의무인원보다 미달되게 인력을 배치할 경우	결원비율별 5%~30%
전문인 배상책임보험 미 가입	수급자 전원에 대한 전문인 배상책임보험에 미 가입한 경우	10%

「노인장기요양보험법」 등 관계 법령에 따르면 보건복지부장관 또는 시장·군수·구청장은 장기요양기관에게 시설·인력기준 등 법규 준수 여부, 장기요양급여 및 비용청구의 적법 타당 여부 등에 대해서 질문 또는 관계서류 검사 등의 방법으로 현지조사를 할 수 있으며, 현지조사에서 불법·부당행위가 적발될 경우 부당이득금을 환수하거나 과태료 또는 벌칙을 부과할 수 있도록 되어 있습니다.

따라서 각 ♣♣은 관련 법령에 따른 시설 및 인력 기준과 청구 기준을 준수하고, 발생할 수 있는 문제에 대해 사전에 점검함으로써 허위·부당청구에 따른 부당이득금 환수 또는 행정처분 등이 발생하지 않도록 철저히 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ♣♣의 장기요양급여 청구 관리 실태를 확인한 결과, 감사일 현재까지 장기요양시설·주간보호기관 결재라인 공동 운영, 교대근무자 근무시간 조정 등과 같이 보건복지부 내지 시·군·구 점검 시 ‘청구 오류’로 인식될 수 있는 사항이 있습니다.

4. 관계기관 의견

☆☆ ★★, ♣♣ 등 관계기관에서는 감사의견을 수용하면서 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◎◎는

- ♣♣의 장기요양 급여비용 청구 업무가 적정히 수행될 수 있도록 유관기관 (보건복지부, ■■ 등)과 협의하여 가이드라인을 마련하시기 바랍니다.(통보)

○ □□·△△·◇◇·○○·☆☆·♡♡은

- 장기요양 급여비용 청구 시 청구 오류가 발생할 위험이 있는 부분에 대해 점검하여 문제가 없도록 조치하시기 바랍니다.(통보)